

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง ประไพ มันทาภรณ์
นาง พงศ์ประไพ มันทาภรณ์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 7 (4)

ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเดียวกันกับที่มีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้คัดค้านทั้งได้อ้างในคำร้องถึงรายละเอียดในคดีดังกล่าวโดยแนบคำร้องและคำสั่งศาลมาพร้อมและมีคำขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวแม้จะมีการลงเลขคดีใหม่ในคำร้องก็เป็นเพียงทางปฏิบัติทางธุรการของศาล ถือว่าผู้ร้องได้เสนอคำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา7(4)แล้ว

คดี สืบเนื่อง จาก ศาล มี คำสั่ง ให้ นาง ประไพ มั่นตาภรณ์ ผู้ร้อง เป็น คนไร้ความสามารถ และ ให้ อยู่ ใน ความ อนุบาล ของ นาง พงศ์ประไพ มั่นตาภรณ์ ผู้ คัดค้าน ตาม คดีแพ่ง หมายเลขดำ ที่ 531/2534หมายเลขแดง ที่ 814/2534 ของ ศาลชั้นต้น ผู้ร้อง จึง ยื่น คำร้อง ว่าผู้ร้อง ไม่เคย ป่วย ทาง สมอ ง จน ถือได้ว่า เป็น บุคคลวิกลจริต ยัง สามารถดําเนินการ ไต ๆ ได้ ตาม ปกติ ขอให้ มี คำสั่ง ถอน คำสั่ง ที่ ให้ ผู้ร้องเป็น คนไร้ความสามารถ และ ให้ อยู่ ใน ความ อนุบาล ของ ผู้ คัดค้าน เสียศาลชั้นต้น ได้ ประกาศ โฆษณา ตาม ระเบียบ แล้ว ไม่มี ผู้ใด คัดค้าน

จึงได้ไต่สวน และ มี คำสั่ง ให้ ถอน คำสั่ง ที่ ให้ ผู้ร้อง เป็น คนไร้ความสามารถและให้ อยู่ใน ความ อนุบาล ของ ผู้คัดค้าน เสีย

ผู้คัดค้าน ยื่น คำร้อง ว่า ผู้ร้อง ยัง เป็น บุคคลวิกลจริตสมควร อยู่ใน ความ อนุบาล ของ ผู้คัดค้าน ผู้คัดค้าน ย้าย ไป อยู่ ที่อื่นไม่ได้ รับ สำเนา คำร้อง ทั้ง ไม่เคย อ่าน หนังสือพิมพ์ ที่ ลง ประกาศแจ้งความ คดี นี้ จึง ไม่ทราบ เรื่อง ที่ ผู้ร้อง ยื่น คำร้องขอ ให้ เพิกถอนคำสั่งศาล ผู้คัดค้าน ไม่ จงใจ ที่ จะ ไม่ คัดค้าน ขอให้ หยิบยก คดี ขึ้นพิจารณา ใหม่

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ว่า ไม่มี บทบัญญัติ ให้ พิจารณา คดี ใหม่ คดี นี้ศาล พิจารณา พยาน คือ ตัว ผู้ร้อง ซึ่ง มา เบิกความ ต่อ ศาล แล้ว เห็นว่าไม่มี ลักษณะ เจ็บป่วย ดัง อ้าง และ ยัง มี ความ สามารถ เป็น ปกติ จึง มี คำสั่งให้ เพิกถอน คำสั่ง ไป เป็น อัน เสร็จเด็ดขาด แล้ว เมื่อ เหตุ ที่ อ้าง ให้ผู้ร้อง เป็น คนไร้ความสามารถ มิได้ มี อยู่ จึง ไม่ต้อง พิจารณา คดี นี้อีก ต่อไป ให้ยก คำร้องขอ งผู้คัดค้าน เสีย

ผู้คัดค้าน อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้คัดค้าน ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ผู้คัดค้าน ฎีกา ประการ แรก ว่า ผู้ร้องไม่ปฏิบัติ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 7(4)ที่ บัญญัติ ให้ ผู้ร้อง ต้อง ยื่น คำร้องขอ เพิกถอน คำสั่ง ที่ ให้ เป็นคนไร้ความสามารถ ใน คดี เดิม คือ คดีแพ่ง หมายเลขดำ ที่ 531/2534หมายเลขแดง ที่ 814/2534 ซึ่ง ศาล ได้ มี คำสั่ง ให้ ผู้ร้อง เป็นคนไร้ความสามารถ แต่ ผู้ร้อง มา ยื่น คำร้อง เป็น คดี ใหม่ จึง ไม่มี อำนาจ ที่ จะ ยื่น คำร้อง นั้น พิเคราะห์ แล้ว ผู้ร้อง ได้ ยื่น คำร้อง ต่อศาลชั้นต้น เดียว กัน

กับ ที่ มี คำสั่ง ว่า ผู้ร้อง เป็น คนไร้ความสามารถและ ให้ อยู่ ใน ความ อนุบาล ของ ผู้คัดค้าน ทั้ง ผู้ร้อง ได้ อ้าง ใน คำร้องถึง รายละเอียด ใน คดี ที่ ผู้คัดค้าน ขอให้ ศาล สั่ง ว่า ผู้ร้อง เป็นคนไร้ความสามารถ โดย แนบ คำร้อง และ คำสั่ง ใน คดี ดัง กล่าว มา พร้อม คำร้องและ มี คำขอ ให้ เพิกถอน คำสั่ง ดังกล่าว แม้ จะ ปรากฏว่า ได้ มี การ ลงเลขคดี ดำ ใหม่ ใน คำร้อง ก็ เป็น เพียง ทางปฏิบัติ ใน ทาง ธุรการ ของ ศาลถือว่า ผู้ร้อง ได้ เสนอ คำร้อง ตาม นัย แห่ง ประมวล กฎหมาย วิธี พิจารณาความ แพ่ง มาตรา 7(4) แล้ว ฎีกา ของ ผู้ร้อง คัดค้าน ใน ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา7(4)คงบัญญัติแต่เพียงให้การ เสนอคำร้องขอถอนคืนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือการอนุญาตที่ศาลได้ให้ไว้คำร้องที่ เสนอให้ศาลถอดถอนบุคคลใดจากฐานะที่ศาลได้แต่งตั้งไว้ขลยให้เสนอต่อศาลที่ได้มี คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นถ้อยคำตามตัวบทได้แสดงแจ้งชัดอยู่แล้วว่าคำร้องหรือ คำร้องขอที่เกี่ยวข้องกับคดีเดิมที่ศาลได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาไว้แล้วคงให้เสนอต่อ ศาลเดิมที่เคยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าวไว้เท่านั้นคดีนี้ได้ความว่าผู้ร้องได้เสนอ

คำร้องต่อศาลเดิมย่อมเป็นการเสนอคำร้องที่ชอบแล้วแม้จะไม่ได้เสนอเข้าไปในคดีเดิมแต่เสนอเป็นคดีใหม่มีการตั้งสำนวนออกเลขคดีใหม่ก็ตาม ?นพพรโพธิรังสียากร?